

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 322 /QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

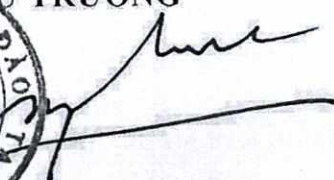
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG

★Nguyễn Văn Phúc



KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

a) Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 32/2020/NĐ-CP); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 118/2021/NĐ-CP); Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 19/2020/NĐ-CP); Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 04/2021/TT-BTP); Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi chung là Nghị định số 04/2021/NĐ-CP); Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi chung là Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 30/12/2021);

b) Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về giáo dục, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và Thông tư số 04/2021/TT-BTP; triển khai nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP;

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật;

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các công việc được giao.

II. NHIỆM VỤ

1. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; trả lời kiến nghị của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và khuyến khích, bắt cập của hệ thống pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng theo Kế hoạch kiểm tra năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2025.

c) Điều tra, khảo sát việc thi hành pháp luật theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác.

- Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng theo Kế hoạch được Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2025.

d) Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hằng năm, đột xuất hoặc theo chuyên đề.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo quy định.

2. Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Tiếp tục tổ chức phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác bằng các hình thức phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
- Đơn vị phối hợp: Thanh tra và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

b) Xây dựng và trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Đơn vị phối hợp: Thanh tra và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Đơn vị phối hợp: Thanh tra.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

d) Tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Đơn vị phối hợp: Thanh tra.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 (theo Quyết định số 4154/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2024).

đ) Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

2. Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Mục II của Kế hoạch này.

3. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Mục II của Kế hoạch này lập dự toán theo quy định gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện.

4. Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/11/2025. /.

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2025

Quyết định số 322/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo¹

Kính chuyển²:	Ban Giám hiệu
Ý kiến của Ban Giám hiệu³:	
- CT UAT, BKT	
- P. TT PC ⁴	
- C. CT U	
Thời hạn hoàn thành:	
Ý kiến của lãnh đạo đơn vị chủ trì thực hiện⁴:	
Thời hạn hoàn thành:	
Ý kiến của lãnh đạo đơn vị phối hợp thực hiện⁵:	
Thời hạn hoàn thành:	
Ý kiến đề xuất của người giải quyết⁶:	
.....	
.....	

* Đơn vị chủ trì thực hiện.

¹ Ghi tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; cơ quan (tổ chức) ban hành và trích yếu nội dung của văn bản đến.

² Phần này dành cho Trường Phòng TCHC: ghi rõ tên của thành viên Ban Giám hiệu sẽ cho ý kiến chỉ đạo đối với văn bản đến này

³ Ý kiến phân phối, chỉ đạo giải quyết của Ban Giám hiệu giao đơn vị, cá nhân chủ trì; các đơn vị, cá nhân tham gia phối hợp giải quyết văn bản đến (nếu có); thời hạn giải quyết đối với mỗi đơn vị, cá nhân (nếu có) và ngày tháng cho ý kiến phân phối, giải quyết, ký tên.

⁴ Ý kiến phân phối, chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo đơn vị, cá nhân chủ trì giao cho cá nhân; thời hạn giải quyết đối với cá nhân (nếu có) và ngày tháng cho ý kiến, ký tên.

⁵ Ý kiến phân phối, chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo đơn vị, cá nhân tham gia phối hợp giao cho cá nhân; thời hạn giải quyết đối với cá nhân (nếu có) và ngày tháng cho ý kiến, ký tên.

⁶ Ý kiến đề xuất giải quyết văn bản đến của cá nhân và ngày tháng đề xuất ý kiến, ký tên.